



**Sensor
Factory**

RÉFÉRENCE

SF-LIC-AGENT-2026-01

VERSION

1.0 · PROJET

DATE

12 SEPTEMBRE 2026

CONTRAT DE LICENCE LOGICIELLE

SenHub Agent, conditions de concession des sondes sous licence

Sensor Factory SAS

Complément aux Conditions Générales de Vente version 4.0

Applicable à SenHub Agent 0.5.5 et aux versions ultérieures

Projet soumis à relecture juridique avant remise à un client

Article 1. Objet et place du présent contrat

Le présent contrat régit la concession, par Sensor Factory SAS, du droit d'utiliser les composants sous licence du logiciel SenHub Agent. Il complète les Conditions Générales de Vente version 4.0 du 23 juillet 2026, auxquelles il se subordonne pour tout ce qu'il ne traite pas expressément, notamment les prix, les règlements, la responsabilité, la confidentialité et le règlement des litiges.

En cas de contradiction entre un document particulier et le présent contrat, l'ordre de préséance retenu est le suivant : les conditions particulières signées entre les parties, puis la proposition commerciale acceptée, puis le présent contrat, puis les Conditions Générales de Vente.

Article 2. Structure du logiciel

SenHub Agent se compose de deux ensembles dont le régime juridique diffère, et cette distinction commande la lecture de tout ce qui suit.

Le cœur ouvert

Le binaire, son moteur de collecte, ses formats de sortie et la majorité de ses sondes sont publiés sous licence Apache 2.0 et leur code source est public. Le Client en dispose librement, selon les termes de cette licence, indépendamment du présent contrat et sans limite de durée.

Les sondes sous licence

Dix-sept types de sondes, portant sur des équipements et des logiciels d'éditeurs tiers, ne sont pas couverts par la licence Apache 2.0. Leur usage est concédé par le présent contrat, contre rémunération, pour la durée qu'il fixe.

Il en résulte une conséquence que le Client doit connaître avant de signer : l'expiration ou la résiliation du présent contrat n'arrête pas l'agent et ne prive le Client d'aucune des sondes du cœur ouvert. Elle suspend l'usage des seules sondes sous licence.

Article 3. Définitions

Les termes suivants, employés avec une majuscule, ont dans le présent contrat le sens que leur donne cet article.

- 1 **Agent.** Une instance du logiciel SenHub Agent installée sur une machine, physique ou virtuelle, ou exécutée dans un conteneur.
- 2 **Parc.** L'ensemble des Agents exploités par le Client et par les entités qu'il contrôle au sens de l'article L.233-3 du code de commerce.
- 3 **Clé d'Agent.** L'identifiant que chaque Agent produit lui-même à sa première exécution. Elle n'est jamais saisie par le Client ni attribuée par Sensor Factory.
- 4 **Jeton de Licence.** Le fichier signé que Sensor Factory remet au Client et qui porte le niveau concédé, le périmètre des sondes autorisées, le titulaire et la date d'échéance.
- 5 **Sonde sous Licence.** Un type de sonde dont l'usage requiert un Jeton de Licence valide. La liste figure à l'article 5.
- 6 **Sonde Libre.** Tout autre type de sonde, utilisable sans Jeton de Licence et sans contrepartie financière.

Article 4. Concession

Sensor Factory concède au Client, pour la durée fixée à l'article 7 et sous réserve du paiement du prix convenu, un droit d'utiliser les Sondes sous Licence correspondant au niveau souscrit.

Ce droit est **non exclusif, non cessible et non susceptible de sous-licence**. Il est concédé pour les besoins propres du Client, à l'exclusion de toute exploitation pour le compte de tiers, qu'elle soit rémunérée ou non.

Le droit s'exerce sur l'ensemble du Parc. Le Client n'a pas à déclarer ses Agents, à en limiter le nombre ni à demander une extension lorsqu'il en installe de nouveaux. Un même Jeton de Licence active tous les Agents du Parc.

Ce que la licence ne permet pas

Le Client s'interdit de contourner, neutraliser ou retirer les mécanismes décrits à l'article 6, de communiquer son Jeton de Licence à un tiers, de proposer les Sondes sous Licence dans une offre de service à des tiers, et de décompiler les composants sous licence hors des cas où la loi l'autorise impérativement. L'article L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle demeure réservé.

Article 5. Niveaux et périmètre

Trois niveaux existent. Le niveau souscrit figure dans la proposition commerciale acceptée et se retrouve dans le Jeton de Licence.

Gratuit

Toutes les Sondes Libres. Aucun Jeton de Licence, aucune contrepartie financière, aucune limite de durée ni de nombre d'Agents.

Pro

Les Sondes Libres, et les dix-sept Sondes sous Licence énumérées dans la documentation produit à la date de souscription.

Entreprise

Les Sondes Libres, les dix-sept Sondes sous Licence, et celles que Sensor Factory viendrait à publier pendant la durée du contrat.

Le passage d'une Sonde Libre au régime sous licence pendant la durée du contrat ne peut être opposé au Client : une sonde qu'il utilisait sans licence le reste jusqu'au terme en cours.

Article 6. Mise en œuvre technique du contrôle

Sensor Factory expose ici le fonctionnement exact du contrôle de licence, afin que le Client puisse l'auditer et en tenir compte dans sa propre analyse de risque. Cet exposé vaut engagement contractuel : Sensor Factory ne peut lui substituer un autre mécanisme sans l'accord écrit du Client.

Article 6, suite. Les cinq propriétés du mécanisme

- 1 **Une vérification locale.** Le Jeton de Licence est un jeton signé par une clé privée détenue par Sensor Factory. L'Agent vérifie cette signature avec la clé publique correspondante, incluse dans le binaire.
- 2 **Aucune connexion sortante.** La vérification n'émet aucune requête réseau. L'Agent ne contacte aucun serveur de licence, à l'installation comme à l'exécution. Un Agent coupé de tout réseau public fonctionne à l'identique.
- 3 **Aucune remontée d'usage.** Sensor Factory ne reçoit, du fait du contrôle de licence, aucune donnée relative au Parc du Client : ni le nombre d'Agents, ni leur identité, ni les sondes activées, ni les machines supervisées.
- 4 **Une période de tolérance.** À l'échéance du Jeton de Licence, les Sondes sous Licence continuent de fonctionner pendant sept jours. Cette tolérance couvre le délai matériel de renouvellement et ne vaut pas prorogation du droit d'usage.
- 5 **Une dégradation partielle.** Passée cette période, les seules Sondes sous Licence cessent de collecter. L'Agent continue de fonctionner, les Sondes Libres continuent de collecter, et les sorties configurées continuent d'émettre.

Le Jeton de Licence porte un titulaire. Selon ce que les parties conviennent, il désigne le Client, et vaut alors pour l'ensemble de son Parc, ou un Agent déterminé par sa Clé d'Agent, et ne vaut alors que pour lui. La première forme est celle retenue par défaut.

Article 7. Durée et renouvellement

Le contrat prend effet à la remise du Jeton de Licence et court jusqu'à l'échéance que ce jeton porte. Il se renouvelle par la remise d'un nouveau jeton, dans les conditions financières convenues entre les parties.

Sensor Factory informe le Client de l'échéance au moins soixante jours avant celle-ci. L'absence de renouvellement produit les effets décrits à l'article 6, sans autre formalité.

Article 8. Versions et maintenance

Pendant la durée du contrat, le Client accède aux versions correctives et évolutives de SenHub Agent publiées par Sensor Factory, sans supplément de prix. Il en décide seul le déploiement.

Sensor Factory ne garantit pas la compatibilité ascendante des formats de sortie entre versions majeures. Les changements de cette nature sont annoncés dans les notes de version, avec le chemin de migration.

Le support technique, lorsqu'il est souscrit, relève d'un contrat distinct et n'est pas compris dans la présente concession.

Article 9. Propriété intellectuelle

Sensor Factory demeure titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les composants sous licence. Le présent contrat n'emporte aucune cession.

Les marques des éditeurs et constructeurs tiers, citées dans le logiciel et dans sa documentation pour désigner les systèmes supervisés, demeurent la propriété de leurs titulaires respectifs. Leur mention n'emporte ni partenariat ni certification.

Article 10. Données

SenHub Agent collecte des données techniques sur les systèmes que le Client lui désigne et les transmet aux destinations que le Client configure. Sensor Factory n'est destinataire d'aucune de ces données, sauf si le Client configure expressément une sortie vers une plateforme exploitée par Sensor Factory, auquel cas les conditions de cette plateforme s'appliquent en complément.

Le Client demeure responsable de traitement au sens du règlement 2016/679 pour les données que l'Agent collecte. Il lui appartient de vérifier que les sondes qu'il active ne collectent pas de données à caractère personnel au-delà de ce que sa propre analyse autorise.

Article 11. Vérification de conformité

Le mécanisme décrit à l'article 6 ne permettant à Sensor Factory aucune mesure de l'usage, la vérification de conformité repose sur la déclaration du Client. Sensor Factory peut, une fois par période de douze mois et moyennant un préavis de trente jours, demander au Client une attestation écrite du niveau souscrit et du périmètre d'usage. Aucun accès aux systèmes du Client n'est requis ni demandé.

Article 12. Résiliation

Chaque partie peut résilier le contrat en cas de manquement grave de l'autre, non réparé dans les trente jours de sa mise en demeure. La résiliation emporte cessation du droit d'usage des Sondes sous Licence, sans que le Client soit tenu de désinstaller l'Agent ni privé des Sondes Libres.

Les sommes versées au titre de la période en cours restent acquises à Sensor Factory, sauf résiliation aux torts de celle-ci.

Article 13. Droit applicable et langue du contrat

Le présent contrat est soumis au droit français. Les articles 10 et 20 des Conditions Générales de Vente version 4.0, relatifs à la responsabilité et au règlement des litiges, s'appliquent au présent contrat.

Le présent contrat est rédigé en langue française. Sensor Factory peut en remettre une traduction, notamment en langue anglaise, pour la commodité du Client. Cette traduction n'a qu'une valeur d'information : **seule la version française fait foi** entre les parties, et elle seule sera opposée devant toute juridiction. En cas de divergence entre la version française et une traduction, quelle qu'en soit la cause, la version française prévaut.